

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

1741/25/פ

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – העלאת שכר המינימום), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 1 1. בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) במקום ההגדרה "שכר מינימום", לחודש" יבוא :
- "שכר מינימום", לחודש – 7,280 שקלים חדשים ;"
- (2) ההגדרה "שכר מינימום יומי" – תימחק ;
- (3) במקום ההגדרה "שכר מינימום לשעה" יבוא :
- "שכר מינימום לשעה" – 40 שקלים חדשים שהם החלק ה-182 של שכר המינימום ;".
- תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א) במקום "שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל" יבוא "או שכר המינימום לשעה כפול שעות עבודתו" ;
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "מינימום" יבוא "לחודש", ובסופו יבוא "או לשכר מינימום לשעה כפול שעות עבודתו, הגבוה מביניהם".
- תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "הגדלת" יבוא "עדכון והגדלת" ;
- (2) האמור בו יסומן "(ב)" ולפניו יבוא :

¹ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

"(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 5, סכום שכר המינימום לחודש ושכר המינימום לשעה כהגדרתם בסעיף 1 יעודכנו ב-1 באפריל בכל שנה בהתאם לעלייה בפריון העבודה; לעניין זה, "פריון העבודה" – אחוז השינוי המצטבר של תוצר מקומי נקי לשעת עבודה לכלל המשק, לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנה שקדמה למועד העדכון, ובמועד העדכון הראשון – לעומת שנת 2021."

- תיקון סעיף 6 4. בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא:
- "(1) שכר המינימום לשעה ושכר המינימום לחודש המעודכנים."
- תיקון סעיף 18 5. בסעיף 18 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב) –
- (א) בפסקה (1), המילה "יום" – תימחק;
- (ב) בפסקה (2), המילה "יום" – תימחק;
- (2) בסעיף קטן (ג), במקום "שכר מינימום יומי ושכר" יבוא "שכר".

דברי הסבר

התרחבות מעגל העובדים העניים בשנים האחרונות היא תופעה חברתית מדאיגה. דו"ח העוני של המוסד לביטוח לאומי, שהתפרסם בדצמבר 2019, מלמד כי 55.5% מהמשפחות העניות הן משפחות עובדות. שיעור המשפחות עם שני מפרנסים ויותר שחיות בעוני ממשיך לעלות באופן עקבי, והוא גדל מ-5% ל-5.6%. שכר המינימום בישראל – הנמוך ביחס למקובל בארצות המפותחות – הוא בין הגורמים לכך שעובדים ועובדות רבים נמצאים מתחת לקו העוני.

מדינות רבות העלו את שכר המינימום בשנים 2020-2021 או הצהירו על כוונתן לעשות זאת (לדוגמא ארה"ב וגרמניה), ומוצע כי גם ישראל תצטרף למגמה זו. מדיניות זו נכונה וראויה חברתית וכלכלית, וכן נתמכת בידי מרבית הציבור בישראל; לפי סקר מכון "הגל החדש" שפורסם ביוני 2021, שיעור התמיכה בהעלאת שכר המינימום עומד על 85% מהציבור.

בנוסף, העלאת שכר המינימום נכונה מבחינה כלכלית, כיוון שהיא תחזק את כוח הקנייה שבידי עובדים המשתכרים שכר מינימום, וכך תמריץ את פעילות המשק ותיטיב עם עסקים קטנים ובינוניים ועם ציבור העצמאים.

העלאת שכר המינימום גם תעודד מובטלים להשתלב מחדש בשוק התעסוקה. דבר זה חשוב במיוחד נוכח מציאות האבטלה שנוצרה בעקבות משבר הקורונה. כך עולה הן מדו"ח שירות התעסוקה והן מדברים שמסר מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לכלי התקשורת בקיץ 2021.

מוצע כי שכר המינימום השעתי יועלה לסכום של 40 שקלים חדשים, ושכר המינימום לחודש בסכום שלא יפחת מ-7,280 שקלים חדשים, לפי מכפלת שכר המינימום לשעה ב-182. שכר המינימום לא יפחת

משכר המינימום לשעה כפול מספר שעות העבודה ולאור זאת ההגדרה שכר מינימום ליום תימחק. עוד מוצע כי עדכון שכר המינימום יעשה ב-1 באפריל מדי שנה לפי העלייה בפריון העבודה, המודד את השינוי המצטבר של תוצר מקומי נקי לשעת עבודה לכלל המשק.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3209 ; פ/3893), על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/3365) ועל ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/3447).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)